



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 24/01/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

APRILE STEFANO, Presidente

ROSSI CORRADO, Relatore

CACACE MONICA, Giudice

in data 24/01/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 20917/2024 depositato il 21/10/2024

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Publiservizi Srl - 03218060659

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622400001063 TARSU/TIA 2007

a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1334/2025 depositato il 26/01/2025

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto, n. 20917/24, notificato con il servizio telematico, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ricorreva avverso intimazione di pagamento n. 55622400001063, notificata in data 22/07/2024, da parte della Publiservizi srl per il Comune di Gragnano, con la quale è stato chiesto il pagamento di € 7.725,84 derivante dal presunto mancato pagamento di n. 9 ingiunzioni fiscali/avvisi di accertamento relativi a tasse e tributi.

Il ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per mancata notifica degli atti prodromici e ne chiede la prescrizione e la decadenza.

La Publiservizi srl non appare costituita in giudizio.

La Corte, riunita in pubblica Udienza,

MOTIVI DELLA DECISIONE

OSSERVA:

che il ricorso è fondato e pertanto va accolto.

Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, si evince chiaramente la fondatezza del ricorso, in quanto, il ricorrente ha correttamente dimostrato che la Publiservizi srl per il Comune di Gragnano non ha notificato gli atti prodromici, facendo intervenire la prescrizione prevista dalla legge.

Pertanto, sulla scorta delle considerazioni fin qui illustrate, il Collegio ritiene di poter accogliere il ricorso perché fondato.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e condanna PUBBLISERVIZI alle spese di lite che liquida in euro 1.500, oltre al rimborso del CUT e spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, da pagarsi al procuratore antistatario avv. Difensore_1